RH Tech

Transparence salariale : ce que vos offres d'emploi et vos grilles doivent changer

Goradieme • Publié le 25 octobre 2026 • ⏱ 12 min de lecture



« Rémunération selon profil ». La formule figure encore au bas de nombreuses annonces de recrutement en France. Si le projet de loi déposé au Sénat le 10 septembre 2026 est adopté en l'état, elle deviendra illégale : toute offre d'emploi publique devra afficher une fourchette de salaire, et le recruteur n'aura plus le droit de demander au candidat ce qu'il gagne aujourd'hui.

Le vote n'est pas attendu avant 2027. Faut-il pour autant attendre le texte définitif pour revoir vos annonces, vos grilles et vos réponses aux salariés ? Non : la **transparence salariale** impose un travail de fond, plus long qu'une navette parlementaire. Voici ce que prévoit le texte et l'ordre dans lequel s'y préparer.

POINTS CLÉS

- **Le recrutement est le premier visé :** fourchette obligatoire dans chaque offre publique, interdiction d'interroger le candidat sur ses salaires passés, fin des clauses de confidentialité sur la rémunération.
- **La France a manqué l'échéance européenne :** le délai fixé par la directive (UE) 2023/970 expirait le 7 juin 2026 ; le projet de loi n'a été déposé que le 10 septembre.
- **Le chantier le plus long est invisible :** classer les postes en catégories de travail de valeur égale, avec des critères objectifs, conditionne toutes les autres obligations.
- **Les sanctions sont graduées :** jusqu'à 450 euros par manquement aux obligations d'information, jusqu'à 1 % de la masse salariale pour les manquements les plus graves.

Sommaire

1. Un texte déposé, un vote espéré avant la présidentielle
2. Transparence salariale et recrutement : quatre règles nouvelles
3. Les catégories de valeur égale, socle de tout le dispositif
4. Indicateurs et seuil de 5 % : qui déclare quoi
5. Réécrire une annonce : de « selon profil » à une fourchette défendable
6. Éditeurs de logiciels RH : une fonctionnalité à expliquer
7. Quatre chantiers à ouvrir avant le vote
8. Questions fréquentes
9. Sources

1. Un texte déposé, un vote espéré avant la présidentielle

Le projet de loi n° 944, qui transpose la directive européenne sur la transparence des rémunérations, a été enregistré à la présidence du Sénat le 10 septembre 2026, sous procédure accélérée. Il est porté par Jean-Pierre Farandou, ministre du Travail et des Solidarités, et par David Amiel, ministre de l'Action et des Comptes publics, pour le volet fonction publique.

La directive (UE) 2023/970 date du 10 mai 2023. Les États membres avaient jusqu'au 7 juin 2026 pour l'intégrer à leur droit, rappelle la page d'information du Gouvernement

(https://www.info.gouv.fr/actualite/transparence-des-salaires-regles-et-evolutions-prevues) ; la France a donc trois mois de retard au moment du dépôt. Le calendrier reste flou. Selon Lefebvre Dalloz (https://open.lefebvre-dalloz.fr/actualites/droit-social/projet-loi-transparence-salariale-on_f10e356a1-6c2e-4ded-bc41-8836918e6c92), le ministère du Travail indiquait début octobre que le texte ne serait examiné au Parlement qu'en 2027. Le ministre espère une adoption avant l'élection présidentielle d'avril 2027, d'après HelloWorkplace (https://www.helloworkplace.fr/transparence-salariale-contenu-projet-de-loi/).

Les PME s'inquiètent déjà

Le 22 octobre 2026, le sénateur Bruno Rojouan a adressé au ministre une question écrite (https://www.senat.fr/questions/base/2026/qSEQ261010427.html) sur le coût de ces obligations pour les petites et moyennes entreprises. Il relève que le précalcul d'indicateurs à partir de la déclaration sociale nominative ne couvrira ni la comparaison entre postes de même valeur ni les demandes individuelles : la partie la plus lourde restera à la charge de l'employeur.

7 juin 2026
date limite de transposition de la directive (UE) 2023/970, non tenue par la France

14,0 %
écart de salaire en équivalent temps plein entre femmes et hommes dans le privé en 2024 (Insee, février 2026)

40 %
des candidats ne postuleraient pas à une offre sans salaire indiqué (étude Michael Page avec YouGov)

2. Transparence salariale et recrutement : quatre règles nouvelles

Le recrutement concentre les changements les plus visibles, car ils concernent toutes les entreprises, quelle que soit leur taille. L'article 4 du projet de loi modifie le code du travail sur trois points, l'article 3 en ajoute un quatrième.

RÈGLE PRÉVUE	ARTICLE DU CODE DU TRAVAIL	PRATIQUE QUI DISPARAÎTRAIT
Interdiction de diffuser une offre publique sans fourchette de rémunération ni, le cas échéant, les références de la convention collective	L. 5332-2-1 (créé)	« Salaire selon expérience », « package attractif »
Sans offre publiée, information écrite du candidat avant ou pendant l'entretien	L. 1221-9-1 (créé)	Le chiffre annoncé au dernier tour, une fois le candidat convaincu
Aucune question sur la rémunération actuelle ou passée du candidat	L. 1221-6 (complété)	« Quel est votre salaire actuel ? » en préqualification
Nullité des clauses interdisant au salarié de révéler sa rémunération	L. 1221-5-2 (créé)	Les clauses de confidentialité salariale dans les contrats

Selon Lefebvre Dalloz, ces règles s'appliqueraient dès la publication de la loi au Journal officiel : ce jour-là, chaque annonce en ligne devra déjà être conforme.

Une fourchette, pas un chiffre unique

Le texte parle de « fourchette de rémunération initiale ». Il ne fixe ni largeur maximale ni méthode de calcul, du moins dans le projet déposé. Une fourchette de 35 000 à 80 000 euros respecterait peut-être la lettre du texte, pas son objectif, et deviendrait difficile à défendre face à un salarié qui compare sa paie à la moyenne de sa catégorie.

3. Les catégories de valeur égale, socle de tout le dispositif

Toutes les obligations du texte reposent sur une notion : la catégorie de salariés effectuant un travail égal ou de valeur égale. Sans catégories, l'employeur ne peut ni répondre à une demande individuelle ni calculer l'indicateur d'écart.

L'article 6 réécrit l'article L. 3221-4 : des travaux sont de valeur égale s'ils exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances, d'expérience, de compétences techniques et non techniques, de responsabilités, de conditions de travail et de charge physique ou nerveuse. Ces critères doivent être objectifs et non liés au sexe. Un développeur back-end et une cheffe de projet produit peuvent ainsi relever de la même catégorie, alors que leurs intitulés de poste n'ont rien en commun.

Qui fixe les catégories

Le classement serait établi par accord d'entreprise. À défaut d'accord, l'employeur pourrait le définir par décision unilatérale, après consultation du comité social et économique, pour une durée de trois ans. Les branches devraient négocier dans les six mois suivant la promulgation et pourraient proposer une méthode commune, facultative.

Ce travail est d'abord un travail d'écriture : décrire chaque emploi avec le même vocabulaire et les mêmes critères, pour que la comparaison tienne face à un salarié, à un élu du personnel ou à un juge. Des fiches de poste rédigées au fil des recrutements, chacune dans son style, ne suffiront pas.

Le droit de chaque salarié à l'information

Le futur article L. 1142-7 permettrait à tout salarié d'obtenir son niveau de rémunération et les niveaux moyens, ventilés par sexe, des salariés de sa catégorie. L'employeur devrait rappeler ce droit chaque année et répondre dans un délai fixé par décret, qui ne pourrait pas dépasser deux mois. Si la réponse risquait de révéler le salaire d'une personne identifiable, l'employeur ne transmettrait pas l'information. Selon HelloWorkplace, le ministre a indiqué qu'une catégorie de moins de dix salariés serait dans ce cas.

4. Indicateurs et seuil de 5 % : qui déclare quoi

À partir de 50 salariés, chaque employeur devrait déclarer tous les ans des indicateurs d'écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. Le texte en prévoit sept, fixés par décret en Conseil d'État ; ils remplaceraient l'index de l'égalité professionnelle, que les entreprises de cette taille publient chaque année au 1er mars depuis 2019.

EFFECTIF	INDICATEUR PAR CATÉGORIE DE VALEUR ÉGALE	SI L'ÉCART DÉPASSE LE SEUIL
Moins de 50 salariés	Pas de déclaration ; règles de recrutement applicables	Sans objet
50 à 99 salariés	Tous les trois ans	Négociation sur l'égalité professionnelle ou plan d'action
100 à 249 salariés	Tous les trois ans	Justification, consultation du CSE, correction, nouvelle déclaration sous six mois, puis évaluation conjointe si l'écart persiste
250 salariés et plus	Chaque année	Même procédure que ci-dessus

Le seuil de déclenchement est renvoyé à un décret. L'exposé des motifs indique qu'il sera de 5 %, comme le prévoit la directive. Un écart supérieur devient fautif s'il n'est ni justifié par des critères objectifs et non liés au sexe, ni corrigé.

Des montants à connaître

Pour les manquements les plus graves, comme l'absence de déclaration ou de consultation du CSE, la pénalité pourrait atteindre 1 % des rémunérations versées, et 2 % en cas de nouvelle sanction dans les cinq ans. Un défaut d'information, par exemple une offre sans fourchette ou une demande de salarié restée sans réponse, coûterait jusqu'à 450 euros par manquement, montant doublé en cas de récidive. Modeste pour une annonce isolée, ce montant pèse davantage pour qui publie des dizaines d'offres par mois.

> **L'écart que le texte veut réduire**
> En 2024, dans le secteur privé, les femmes ont perçu un salaire inférieur de 14,0 % à celui des hommes à temps de travail identique, et de 3,6 % à emploi comparable, selon l'Insee (https://insee.fr/fr/statistiques/8743657). Ce dernier chiffre ne mesure pas à lui seul une discrimination, précise l'institut, certaines caractéristiques individuelles n'étant pas observées.

5. Réécrire une annonce : de « selon profil » à une fourchette défendable

Une offre conforme et convaincante se prépare en amont de sa rédaction. La fourchette affichée doit découler de la grille interne, pas d'une négociation avec le manager le jour de la publication. Voici une méthode en cinq étapes pour vos équipes de recrutement.

1. **Inventorier les annonces en ligne.** Site carrières, plateformes, cabinets partenaires : listez les offres actives sans salaire.
2. **Rattacher chaque poste à une catégorie.** Une annonce sans catégorie de rattachement ne peut pas recevoir de fourchette cohérente. Ce lien entre fiche de poste et grille est la pièce qui manque le plus souvent.
3. **Fixer la fourchette et sa règle.** Bornes basse et haute, fixe seul ou fixe et variable, brut annuel : la même convention doit s'appliquer à toutes les offres, et être écrite quelque part.
4. **Réécrire le texte de l'offre.** Remplacer les formules vagues par des éléments vérifiables : missions, niveau attendu, critères qui placent un candidat en haut ou en bas de la fourchette.
5. **Mettre à jour les trames d'entretien.** Supprimer la question sur le salaire actuel des scripts de préqualification et la remplacer par une question sur les attentes du candidat.

L'enjeu dépasse la conformité. D'après l'étude Michael Page (https://michaelpage.fr/recrutement/etudes/etude-transparence-des-salaires) menée avec YouGov auprès de 1 000 actifs et 300 dirigeants, 40 % des candidats ne postuleraient pas à une offre sans salaire indiqué, et plus d'un tiers des entreprises ne l'affichent jamais. Une annonce qui explique ce qui fait varier le salaire filtre mieux les candidatures.

Le site carrières, première vitrine contrôlable

Les pages carrières sont le seul support de recrutement entièrement maîtrisé par l'entreprise. Elles peuvent expliquer la politique de rémunération et les critères de progression, à condition d'être rédigées comme une documentation : précises, datées, relues par les RH et le juridique.

6. Éditeurs de logiciels RH : une fonctionnalité à expliquer

Pour les éditeurs de SIRH, de logiciels de paie et de solutions de recrutement, la transparence salariale est d'abord un sujet produit. Les clients vont chercher des outils capables de gérer des catégories d'emplois, de calculer des moyennes par sexe, de traiter des demandes individuelles dans un délai de deux mois et de bloquer la publication d'une offre sans fourchette.

La concurrence se jouera aussi sur l'explication : ce que l'outil automatise, ce qui reste à la charge de l'employeur, et comment la fonctionnalité suivra des décrets pas encore écrits. Trois formats y répondent :

- **Une page fonctionnalité dédiée,** qui relie chaque obligation du projet de loi à l'écran ou au rapport correspondant, avec la date de mise à jour du contenu.
- **Un livre blanc de mise en conformité,** destiné aux DRH et aux directions financières, qui sert de support aux équipes commerciales pendant toute la période de transition.
- **Une documentation d'aide tenue à jour,** qui évolue à chaque étape parlementaire et à chaque décret, et qui évite au support de répondre cent fois à la même question.

Le texte peut encore changer au Sénat puis à l'Assemblée : prévoyez des mises à jour programmées plutôt qu'un livre blanc vite daté. Les usages décrits dans notre article sur les agents IA appliqués aux processus RH devront intégrer ces nouvelles contraintes, notamment le tri des candidatures sans référence au salaire passé.

7. Quatre chantiers à ouvrir avant le vote

Attendre la loi pour commencer serait une erreur de calendrier : les catégories de valeur égale demandent des mois de travail et une consultation du CSE. La situation rappelle celle de NIS2, dont la transposition piétine au Parlement alors que le contenu des obligations est connu. Voici l'ordre de marche que nous recommandons.

CHANTIER ET PILOTE	LIVRABLE	POURQUOI MAINTENANT
Cartographie des emplois (DRH, avec les managers)	Fiches de poste homogènes et projet de catégories	Le plus long ; nécessaire à tout le reste
Diagnostic des écarts (DRH et contrôle de gestion)	Écarts moyens par catégorie, simulés sur la paie actuelle	Corriger un écart prend plusieurs exercices budgétaires
Refonte des offres et des trames d'entretien (équipe recrutement)	Modèle d'annonce avec fourchette, script sans question sur le salaire passé	Applicable dès la publication de la loi, selon Lefebvre Dalloz
Communication interne (direction, RH, communication)	Note sur la politique de rémunération, procédure de réponse aux demandes	Les salariés lisent déjà la presse sur le sujet

Le dernier chantier est souvent sous-estimé. Une note interne claire sur les critères de rémunération et le calendrier évite que chaque manager réponde avec ses propres mots aux salariés qui découvrent la loi dans les médias. Comme pour la mise en conformité des allégations environnementales sur les fiches produits, la qualité des textes publiés fait partie de la conformité.

Questions fréquentes

La transparence salariale est-elle déjà obligatoire en France ?

Non. La directive (UE) 2023/970 n'est pas transposée et le projet de loi n° 944 attend son examen au Parlement, annoncé pour 2027. L'index de l'égalité professionnelle reste en vigueur à partir de 50 salariés, avec sa publication annuelle au 1er mars.

Une entreprise de 20 salariés est-elle concernée ?

Oui, pour le recrutement : la fourchette dans les offres, l'interdiction de demander le salaire passé et la fin des clauses de confidentialité s'appliqueraient sans condition d'effectif. Les déclarations d'indicateurs ne viseraient en revanche que les employeurs de 50 salariés ou plus, et le seuil retenu pour le droit à l'information individuelle pourrait encore évoluer pendant les débats.

Peut-on encore négocier le salaire avec un candidat ?

Oui, à l'intérieur de la fourchette annoncée, qui n'est pas un montant figé. Le recruteur ne pourrait simplement plus s'appuyer sur le salaire actuel du candidat pour fixer son offre.

Que risque une entreprise qui publie une offre sans fourchette ?

Le projet prévoit une pénalité pouvant atteindre 450 euros par manquement aux obligations d'information, doublée en cas de récidive dans les cinq ans. Le texte voté et ses décrets fixeront les modalités de contrôle.

Ce qu'il faut retenir

La date du vote est incertaine, le contenu de la loi beaucoup moins. Les règles de recrutement s'appliqueront vite et à tous ; les catégories de valeur égale exigent un long travail de description des emplois. Les employeurs qui auront réécrit annonces et fiches de poste aborderont la loi sereinement, et les éditeurs RH qui auront documenté leur réponse produit prendront de l'avance. Notre page dédiée au secteur RH tech présente notre accompagnement éditorial, et nos livres blancs peuvent porter votre message de mise en conformité.

Demander un devis pour vos contenus RH →

Sources

1. Sénat, « Projet de loi portant transposition de la directive (UE) 2023/970 relative à la transparence des rémunérations », n° 944 (2025-2026), enregistré le 10 septembre 2026. senat.fr
2. Rojouan B., « Mise en œuvre de la transparence salariale dans les petites et moyennes entreprises », question écrite n° 10427, JO Sénat du 22 octobre 2026. senat.fr
3. Gouvernement, « Transparence des salaires : règles et évolutions prévues », 18 septembre 2026, mis à jour le 24 septembre 2026. info.gouv.fr
4. Union européenne, « Directive (UE) 2023/970 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 », Journal officiel de l'Union européenne, 17 mai 2023. eur-lex.europa.eu
5. Lefebvre Dalloz, « Le projet de loi sur la transparence salariale : où en est-on ? », 7 octobre 2026. open.lefebvre-dalloz.fr
6. HelloWorkplace, « Transparence salariale : le projet de loi déposé au Sénat », 10 septembre 2026, mis à jour le 15 septembre 2026. helloworkplace.fr
7. Gerardin M., « Écart de salaire entre femmes et hommes en 2024 », Insee Focus n° 377, 26 février 2026. insee.fr
8. Michael Page et YouGov, « Étude transparence des salaires » (enquête auprès de 1 000 actifs et 300 dirigeants, date de terrain non précisée). michaelpage.fr

À lire aussi

RH TECH

Agents IA en RH : le guide complet

Lire l'article · 12 min

E-COMMERCE

Allégations environnementales : ce qu'il faut changer sur vos fiches produits

Lire l'article · 12 min

CYBERSÉCURITÉ

NIS2 en France : entreprises concernées et plan d'action avant la loi Résilience

Lire l'article · 12 min